

SYAM BIN SAHABUDIN

lwn.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sahabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel) pada 17 Ogos 2021 bersamaan 8 Muharam 1443H]

Kes Mal No. 10000-043-0116-2019

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Tidak diwakili*

Pegum Syarie Responden : *Puan Munirah binti Aminuddin daripada Bahagian Undang-Undang Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kes Saman No.: 10200-043-0116-2016 untuk mendapatkan perintah perisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan kepada Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS 2003).

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Negeri Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Negeri Selangor terpelihara.

[3] Pada 18 September 2018, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor telah memutuskan sepertimana berikut-

3.1 *Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff untuk mengisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi seorang Islam;*

3.2 *Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti Selangor atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberi perhatian dalam membimbing dan mengawal akidah Islamiyah Plaintiff.*

[4] Perayu tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 16 Oktober 2019 selepas Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan diluluskan pada 4 Oktober 2019. Dalam Alasan Rayuannya yang difailkan pada 29 November 2019, Perayu telah mengemukakan Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 277 –283.

[5] Perayu memfailkan Hujahan Pihak Perayu pada 14 Oktober 2020 manakala Responden memfailkan Penghujahan Responden pada 23 Mac 2021.

Fakta Kes

[6] Perayu ialah seorang Pemastautin Tetap Malaysia yang dilahirkan pada 23 Februari 1953. Perayu berasal daripada Indonesia dan datang ke Malaysia pada tahun 1976. Perayu mendakwa kedua ibubapa Plaintiff beragama Kristian sejak dilahirkan dan sehingga mereka meninggal dunia. Perayu juga mendakwa beliau sendiri adalah beragama Kristian sejak dilahirkan dan sehingga sekarang. Perayu telah berkahwin dengan Saria binti Kurdi pada 2 Januari 1980 secara Kristian di Gereja Huria Kristen Batak Protestan dan memperolehi lima (5) orang anak.

[7] Perayu mendakwa bahawa sepanjang hidupnya dia tidak pernah memeluk agama Islam sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Perayu mendakwa bahawa Jabatan Pendaftaran Negara telah tersilap meletakkan Islam sebagai agama Perayu di dalam Kad Pengenalan Perayu sewaktu Perayu membuat permohonan menggantikan Kad Pengenalan lama kepada yang baru pada tahun 2003.

[8] Perayu memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 20 September 2013 untuk mendapatkan perintah bahawa-

- i. Suatu pengistiharan bahawa Plaintiff bukan seorang Islam berdasarkan peruntukan Seksyen 61(3)(b) perenggan (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003;
- ii. Lain-lain relief yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah yang Mulia ini.

[9] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan seorang saksi iaitu isteri Perayu bernama Saria binti Kurdi (SP1) manakala Responden mengemukakan seorang saksi bernama Ishak bin Jaafar (SD) yang bertugas sebagai Penolong Pegawai Pendaftaran Kanan, Unit Pindaan Butiran Kad Pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara.

[10] Pada 18 September 2018 YA Hakim Bicara telah memberikan penghakiman sebagaimana di perenggan 3 di atas.

[11] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan yang kami simpulkan sebagaimana berikut-

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menyatakan bahawa Perayu lazimnya dikenali sebagai seorang Islam berdasarkan kepada Seksyen 2(d) EPAIS 2003, sedangkan Perayu dilahirkan dan dibesarkan secara Kristian dan orang sekeliling Perayu mengenali Perayu sebagai seorang Kristian dan bukan sebagai seorang Islam.
- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta apabila berpuas hati dengan keterangan SD1 bahawa Perayu sendiri menandakan Islam pada ruang agama pada borang permohonan kad pengenalan sedangkan Perayu dalam keterangannya menyatakan Perayu hanya membayar RM70.00 untuk permit masuk pada tahun 1978 dan tidak mengisi atau menandatangani sebarang borang permohonan kad pengenalan.

- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak keterangan SP1 bahawa SP1 mengenali asal usul Perayu dan latar belakang keluarga Perayu yang beragama Kristian dan menjalani kehidupan sebagai seorang Kristian.

Penghakiman YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sahabudin dan YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

[12] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.

[13] Perayu dalam Hujah Pihak Perayu menyatakan bahawa, antaranya-

- a. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa Perayu secara lazimnya dikenali sebagai orang Islam sedangkan Perayu menyatakan bahawa Perayu tidak pernah dikenali sebagai seorang Islam secara lazimnya.
- b. Perayu menghujahkan bahawa Perayu adalah berbangsa Indonesia dari keturunan Batak yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia dengan ajaran Kristian. Oleh itu, Perayu dikenali sebagai seorang Kristian di Indonesia dan setelah Perayu merantau ke Malaysia, Perayu dikenali sebagai seorang Kristian oleh orang-orang sekelilingnya.
- c. Perayu juga adalah seorang '*Elder*' atau '*Parhalado*' (dalam bahasa Batak) di dalam Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang bertempat di Zion Cathedral, Brickfields dan mengikuti aktiviti di sana pada setiap hari Ahad.

- d. Perayu menghujahkan penggunaan 'bin' pada nama Perayu tidak boleh diterima pakai untuk menyatakan bahawa Perayu seorang yang lazimnya dikenali sebagai seorang Islam kerana di dalam al-Kitab sendiri terdapat penggunaan perkataan 'bin' dan 'binti'.
- e. Hakim Bicara tidak mengambil kira kenyataan Perayu bahawa Perayu membayar RM70.00 apabila diminta oleh kerani Felda Bukit Tinggi untuk permit masuk dan permohonan kad pengenalan, di mana dalam kedua-dua dokumen tersebut tidak tercatat agama Perayu. Perayu hanya menyedari catatan agama dicetak pada Kad Pengenalan apabila menggantikan Kad Pengenalan baharu pada tahun 2003.
- f. Perayu telah bertindak dengan segera memaklumkan kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara mengenai kesilapan pada catatan agama Perayu pada Kad Pengenalannya dan Perayu telah melakukan segala arahan JPN seperti pengakuan sumpah namun perkara ini berlanjutan selama 10 tahun tanpa sebarang penyelesaian sehinggalah JPN mengarahkan Perayu mendapatkan keadilan melalui Mahkamah Syariah.
- g. Mahkamah tidak mengambil kira kenyataan SP1 bahawa SP1 mengenali asal usul Perayu dan latarbelakang keluarga Perayu yang beragama Kristian, menjalani kehidupan sebagai seorang Kristian dan Perayu berkahwin dengan SP1 di dalam upacara Kristian di dalam gereja.

[14] Responden dalam Hujah Pihak Responden menyatakan bahawa, antaranya-

- a. Kad Pemastautin Tetap yang ditandakan sebagai P1 dan mencatatkan Islam sebagai agama Perayu adalah suatu dokumen awam berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (EKMS 2003). Perayu sebagai Pihak Yang Mendakwa adalah menanggung beban untuk membuktikan bahawa perkataan 'Islam' tersebut telah dicatatkan secara salah oleh Jabatan Pendaftaran Negara.
- b. Responden menghujahkan bahawa keterangan Perayu semata-mata bukanlah iqrar seperti yang ditakrifkan di dalam Seksyen 17(1) EKMS 2003 sebaliknya Perayu perlu membawa bukti kukuh bagi membuktikan dakwaannya.
- c. SP1 adalah saksi tohmah kerana hubungannya sebagai isteri kepada Perayu. SP1 juga tidak mengenali Perayu dan tidak mengetahui kehidupan Perayu sebelum tahun 1975.

[15] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah "*Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2(d) dan (f) EPAIS 2003*"

Isu : Sama Ada YA Hakim Bicara Telah Terkhilaf Dari Segi Fakta Dan Undang-Undang Apabila Memutuskan Bahawa Perayu Adalah Seorang Islam Berdasarkan Seksyen 2 (D) Dan (F) EPAIS 2003.

[16] Bagi memutuskan isu ini, kami merujuk kepada Seksyen 2 EPAIS 2003 berkenaan tafsiran orang Islam yang menyatakan seperti berikut-

Seksyen 2. Tafsiran

“orang Islam” ertinya—

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[17] Kami dapati berdasarkan kepada Rekod Rayuan muka surat 260, Hakim Bicara telah berpuashati bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan kepada sesalinan Kad Pengenalan Perayu (P1) dan sesalinan borang permohonan Kad Pengenalan yang mana di ruang agama ditandakan Islam (D2). Oleh yang demikian, Hakim Bicara berpendapat berdasarkan kepada Seksyen 2 EPAIS Perayu telah memenuhi subperenggan d dan f iaitu-

- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[18] Kami dapati kes ini bukanlah berkenaan dengan seseorang yang asalnya bukan Islam tetapi kemudiannya memeluk agama Islam atau seseorang yang dilahirkan oleh ibu atau ibubapa yang beragama Islam tetapi dipelihara oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau dibesarkan di dalam persekitaran yang bukan Islam. Berdasarkan kepada Borang Permintaan Kad Pengenalan Bagi Orang Yang Baharu Sampai yang ditandakan sebagai D1, Perayu adalah berketurunan Indonesia dan dilahirkan di Indonesia pada tahun 1953. Berdasarkan D1 juga Perayu telah memasuki Persekutuan atau Malaysia pada 28 Oktober 1978 dan D1 telah dipohon pada 13 November 1978.

[19] Perayu mendakwa bahawa beliau adalah seorang penganut agama Kristian dan tidak pernah memeluk Islam sama ada semasa berada di Indonesia ataupun di Malaysia. Kedua-dua ibubapa Perayu juga adalah beragama Kristian sebagaimana dakwaan Perayu. Walaubagaimanapun kami tidak menemui sebarang bukti dokumentasi mengenai butiran kedua-dua ibubapa Perayu terutamanya mengenai bangsa dan agama mereka. Kami juga tidak menemui sebarang bukti tentang pemelukan Islam Perayu. Oleh yang demikian, kami berpendapat Perayu tidak boleh dikategorikan sebagai seorang Islam berdasarkan kepada Seksyen 2(b) dan (e) EPAIS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut-

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau

[20] Perayu mendakwa hanya mengetahui bahawa catatan agama Islam dicetak pada Kad Pengenalan ketika Perayu diminta untuk menggantikan Kad Pengenalan lama kepada Kad Pengenalan baharu pada tahun 2003. Kami dapati bahawa berdasarkan Borang Permohonan Kad Pengenalan yang ditandakan sebagai D2, tarikh permohonan tersebut dibuat adalah pada 14 Mei 1996. Kami juga mendapati bahawa dakwaan Perayu bahawa beliau telah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara sebaik mengetahui kesilapan tersebut dan arahan JPN supaya Perayu melakukan pelbagai prosedur seperti pengakuan sumpah adalah **konsisten** dengan dokumen-dokumen Akuan Berkanun seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 35 (Surat Akuan yang dibuat pada 4 September 2003), muka surat 36 (Surat Akuan yang dibuat pada 5 Jun 2008) dan muka surat 37 (Surat Akuan yang dibuat pada 19 Disember 2011). Surat Akuan-Surat Akuan tersebut telah dibuat oleh Perayu bagi memohon menukar agama Islam yang dicatat pada Kad Pengenalan kepada agama Kristian atas alasan bahawa Perayu sememangnya beragama Kristian.

[21] Kami mendapati Perayu telah memfailkan permohonan bagi mengisytiharkan Perayu bukan seorang Islam pada 20 September 2013 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan tarikh tersebut adalah **munasabah** sebagai respon kepada Rekod Rayuan muka surat 33 iaitu surat jawapan daripada Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara bertarikh 8 Januari 2013 yang menolak rayuan Perayu untuk meminda maklumat di dalam Kad Pengenalan.

[22] SP1 juga telah memberikan keterangan mengenai bangsa Perayu dan kedua ibubapa serta keluarga Perayu seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 149 yang menyatakan seperti berikut-

"Saya tinggal sekejap sahaja dengan keluarga dia di Pulau Samosil. Mereka ini orang Batak Asli....cara hidup mak ayah dia macam cara hidup orang Batak. Mak ayah dia Kristian, dia pun Kristian, semua keluarga dia Kristian.."

Berdasarkan keterangan SP1 ini kami boleh simpulkan bahawa Perayu bukanlah seorang yang berbangsa Melayu dan oleh itu tidak boleh dikategorikan di bawah Perkara 160 Tafsiran Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan seperti berikut-

"Orang Melayu" ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan-

[23] Kami juga dapati YA Hakim Bicara telah menggunakan pendekatan prinsip yang ditetapkan di dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan* [2009] 27(2) JH 185, yang mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang menjelaskan tentang asas seseorang itu dianggap murtad ialah-

- i. Seseorang yang telah pasti keIslamannya berniat untuk kufur; atau*
- ii. Melalui kata-kata yang boleh membawa kepada kekufuran; atau*
- iii. Melalui perbuatan yang boleh membawa kekufuran sama ada ia dilakukan secara bergurau, bantahan ataupun iktikad.*

[24] Walaubagaimanapun berdasarkan maklumat-maklumat di atas, kami boleh menyimpulkan bahawa-

- i. Perayu berasal daripada Indonesia dan datang ke Malaysia pada tahun 1978.*

- ii. Tidak ada bukti dokumentasi mengenai agama kedua-dua ibubapa Perayu.
- iii. Tidak ada bukti pemeluk Islam Perayu sama ada semasa berada di Malaysia ataupun di Indonesia.

Oleh yang demikian kami tidak bersetuju dengan ulasan Hakim Bicara yang memetik “*tentang asas seseorang itu dianggap murtad ialah ; Seseorang yang telah pasti keIslamannya berniat untuk kufur*” kerana di dalam kes ini Perayu bukanlah tergolong daripada golongan yang telah pasti keIslamannya.

[25] Kami telah merujuk *Kes Larry Jr Alphonsus lwn Majlis Ugama Islam Sabah*, Kes Mal (Rayuan) No.: 12000-099-0004-2016 yang diputuskan pada 26 April 2021 berkaitan agama bagi kanak-kanak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Islam tetapi dijaga, diasuh dan dididik oleh kedua datuk dan neneknya yang beragama Kristian Katholik. Di dalam kes tersebut telah diputuskan bahawa-

“Maka atas sebab itu, pengislaman secara dokumentasi dan / atau Islam baka tidak memadai sehinggalah syahadah itu dilafazkan. Bagi kes Perayu ini, adalah jelas tiadanya syahadah Perayu melalui ajaran atau didikan ibunya sejak beliau kecil sehingga baligh kerana beliau langsung tidak dijaga dan didik oleh ibunya tersebut, sebaliknya ia dijaga oleh datuk dan nenek sebelah bapa dari kecil sehingga besar dengan ajaran Kristian Katholik”

[26] Kepentingan pengucapan dua kalimah Syahadah bagi seseorang Islam ini telah diterangkan di dalam *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan* [2009] 27(2) JH seperti berikut-

“Di dalam dua kalimah syahadah itu terkandung kepercayaan kepada ketuhanan yang sebenarnya dan kepercayaan kepada RasulNya. Jelasnya, seseorang yang hendak mengucap dua kalimah syahadah hendaklah ia beriman terlebih dahulu dengan rukun iman dan barulah diikuti dengan lafaz syahadah tersebut yang juga merupakan rukun Islam yang pertama.”

[27] Oleh yang demikian sesiapa yang bersyahadah '*tiada Tuhan melainkan Allah*' bermaksud sesiapa yang berkata dengannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, melaksanakan tuntutananya secara batin dan zahir, maka tidak dapat tidak pada syahadah tersebut, ia mestilah mengetahui, yakin dan beramal dengan dalil-dalilnya sebagaimana Firman Allah s.w.t di dalam Surah Muhammad ayat 19, iaitu-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
وَمَثُوبَكُمْ □

Yang bermaksud : Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

[28] Walaubagaimanapun di dalam kes ini kami tidak menemui sebarang bukti tentang syahadah atau pemelukan Islam oleh Perayu sama ada semasa Perayu berada di Indonesia ataupun semasa Perayu berada di Malaysia.

[29] Sehubungan dengan itu, berdasarkan ulasan-ulasan secara peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak di atas dan fakta bahawa tidak dibuktikan kedua ibubapa Perayu adalah beragama Islam dan tidak dibuktikan pemelukan

Islam Perayu maka kami berpendapat bahawa Perayu bukanlah seorang Islam sejak dilahirkan dan sehingga kini.

[30] Kami berpendapat adalah tidak selamat untuk kami mengisytiharkan Perayu sebagai seorang Islam hanyalah dengan berpandukan kepada status Islam yang hanya dicatatkan pada Kad Pengenalan Perayu semata-mata sedangkan tiada pembuktian utama dikemukakan menunjukkan bahawa beliau anak orang Islam atau dibuktikan telah memeluk Islam melalui syahadah yang dilafazkannya.

[31] Oleh yang demikian, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan Seksyen 2(d) dan (f) EPAIS 2003.

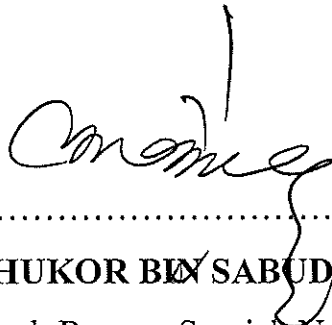
[32] Maka dengan itu, kami berpuashati menyatakan bahawa Perayu gagal dibuktikan seorang Islam sejak dilahirkan sehinggalah beliau baligh dan ia berterusan sehingga sekarang. Oleh yang demikian, melalui dasar keadilan yang menjadi teras yang dipegang oleh Mahkamah ini, maka kami menyatakan bahawa Perayu adalah **BUKAN SEORANG ISLAM**. Kami juga berpuashati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan status Perayu ini dan keadaan ini mewajarkan kami untuk campurtangan terhadap keputusan yang diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, **MAKA** dengan ini kami memutuskan seperti berikut-

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 18 September 2018 dalam Kes Mal No.: 10200-043-0116-2016 adalah **DIBATALKAN**.
3. Mahkamah mengisytiharkan bahawa **Syam bin Sahabudin, No. K/P : 530223-71-5125** adalah **BUKAN SEORANG ISLAM**.

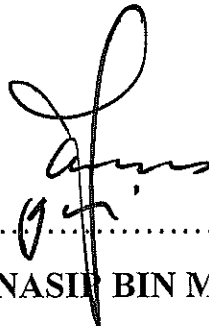
Penghakiman ini diberikan oleh-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh-



-
2. **YA DATUK JASRI @ NASIR BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Penghakiman YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif, Ahli Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Merujuk kepada alasan-alasan rayuan yang dihidkan oleh Perayu, saya mendapati ianya tidak menyatakan secara spesifik kekhilafan Hakim Bicara sama ada dari segi fakta, undang-undang ataupun Hukum Syarak sebagaimana kehendak seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan-

(2) Tiap-tiap salinan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[2] Berdasarkan peruntukan di atas, Perayu nampaknya gagal menepati sepenuhnya keperluan seksyen tersebut dalam penyediaan Alasan Rayuan. Suka untuk saya tegaskan bahawa alasan rayuan sewajarnya dibuat secara teratur berdasarkan alasan penghakiman bagi menyatakan kekhilafan Hakim Bicara dan disokong oleh hujahan-hujahan yang selari bagi setiap alasan. Kegagalan untuk berbuat demikian hanya menyebabkan saya berdepan dengan kesukaran untuk mengesan kesinambungan antara alasan dan hujahan.

[3] Sungguhpun begitu, secara umumnya maksud alasan-alasan yang dibangkitkan oleh Perayu bolehlah difahami sebagaimana berikut-

3.1 Y.A Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak memberi perhatian kepada latar belakangnya yang tidak pernah dikenali sebagai seorang Muslim. Oleh yang demikian, seksyen 2(d) EPAIS 2003 tidak dipenuhi.

3.2 Y.A Hakim Bicara terkhilaf apabila berpuashati dengan keterangan SD bahawa Perayu sendiri yang membuat pernyataan beragama Islam pada borang permohonan Kad Pengenalan baru sedangkan Perayu tidak pernah berbuat demikian. Oleh yang demikian seksyen 2(f) EPAIS 2003 gagal dipenuhi.

3.3 Y.A Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak mengambil kira keterangan SP1 yang mengenali asal usulnya sebagai seorang yang beragama Kristian sejak dari kampung halamannya.

3.4 Y.A Hakim Bicara turut terkhilaf apabila seolah-olah menganggap kes ini sebagai kes murtad sedangkan Perayu dari awal tidak pernah menganut agama Islam.

[2] Berdasarkan keempat-empat alasan tersebut saya tidak berhasrat untuk mengulasnya secara satu persatu sebaliknya berpandangan ianya hanya menjurus kepada satu isu utama sahaja yang perlu diputuskan iaitu **Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2(d) dan (f) EPAIS 2003.**

[3] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian tanpa mengambil kira asal usul dan latar belakangnya. Menurut Perayu beliau telah dibesarkan dalam suku kaum Batak di Indonesia dan telah dibaptis dan mengamalkan cara hidup ajaran Kristian. Perayu juga menyatakan telah melangsungkan perkahwinan dengan Saria Binti Kurdi mengikut upacara Kristian dan memperolehi lima orang anak yang kesemuanya juga beragama Kristian. Manakala status Islam yang terdapat pada P1 (Kad Pengenalan Perayu) adalah disebabkan kesilapan penandaan agama pada D2 (Borang Permohonan Kad Pengenalan) oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Oleh kerana itu, Perayu menghujahkan subseksyen (d) dan (f) di atas tidak dipenuhi.

[4] Responden pula menghujahkan tafsiran yang dibuat oleh Perayu berkenaan seksyen 2(1)(d) adalah tidak tepat dan merupakan suatu andaian menurut perspektif Perayu sendiri yang tidak disokong oleh mana-mana rujukan undang-undang atau Hukum Syarak. Selain itu, fakta-fakta latar belakang yang dikemukakan oleh Perayu juga gagal dibuktikan secukupnya berdasarkan undang-undang keterangan.

[5] Bagi memutuskan isu ini, saya merujuk kepada Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS) berkenaan tafsiran orang Islam yang menyatakan seperti berikut-

Seksyen 2. Tafsiran

“orang Islam” ertinya—

(a) seseorang yang menganut agama Islam;

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran

orang itu, ialah orang Islam;

(c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;

(d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[6] Merujuk kepada Alasan Penghakiman pada halaman 260 Rekod Rayuan, saya mendapati Yang Arif Hakim Bicara telah berpuashati bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan dokumen P1 dan D2 bertarikh 14 Mei 1996 yang mana pada ruang agama ditandakan sebagai Islam. Berdasarkan kedua-dua ekshibit tersebut yang diterima sebagai keterangan dokumentar, Yang Arif Hakim Bicara membuat dapatan bahawa subseksyen (d) dan (f) di atas telah dipenuhi.

[7] Merujuk kepada P1 dan D2 adalah jelas bahawa kedua-dua dokumen tersebut merupakan dokumen awam yang mencatatkan bahawa Perayu beragama Islam. Oleh itu ianya boleh diterima pakai berdasarkan seksyen 57 EKMS 2003 yang memperuntukkan :

Dokumen yang berikut ialah dokumen awam—

(a) Dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan—

(i) kuasa pemerintah berdaulat;

(ii) badan rasmi dan tribunal; dan

(iii) pegawai awam, perundangan, kehakiman dan eksekutif, sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi negara asing; dan

(b) rekod awam yang disimpan di Malaysia mengenai dokumen persendirian.

[8] Oleh itu, bagi membuktikan sebaliknya, maka ianya menjadi tugas Perayu sebagaimana prinsip asas dalam sesuatu dakwaan melalui hadith-

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Keterangan hendaklah diberikan oleh pihak yang mendakwa manakala sumpah oleh pihak yang kena dakwa”

[9] Prinsip ini adalah bertepatan dengan peruntukan seksyen 72 dan 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah yang memperuntukkan-

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih).

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

[10] Walaupun dalam keterangannya Perayu mendakwa tidak pernah memeluk agama Islam, namun pada hemat saya dakwaan tersebut kekal dakwaan semata-mata yang tidak disokong oleh pembuktian yang kukuh bagi menggugat kebolehterimaan dokumen P1 dan D2. Walau pun Perayu ada mengemukakan ID-3 (gambar upacara pemindahan tulang mayat ibu bapa Perayu) dan ID-4 (surat nikah) namun saya berpandangan ianya tidak memadai untuk menyokong dakwaan Perayu. Oleh itu, saya mendapati tiada sebarang kekhilafan Hakim Bicara dalam isu ini.

[11] Merujuk kepada dokumen D-1 (Borang Permintaan Kad Pengenalan Orang Yang Baharu Sampai) pula, sungguhpun dokumen tersebut tidak menyatakan Perayu beragama Islam namun dalam masa yang sama ianya juga tidak membuktikan Perayu adalah beragama Kristian. Dalam situasi sebegini dan dengan mengambil kira kepentingan aqidah saya terpaksa mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dengan berpegang kepada bukti zahir sebagaimana yang tercatat pada P1 dan D2.

[12] Selain itu saya turut berpandangan adalah tidak selamat untuk semata-mata bergantung kepada keterangan SP dalam menentukan perihal pegangan agama Perayu sejak lahir. Ini adalah kerana berdasarkan status SP sebagai isteri Perayu yang turut mempunyai kepentingan dan elemen tohmah sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam keputusan kes di Mahkamah Bicara. Oleh itu, keterangannya selaku saksi *bayyinah* tidaklah mengikat untuk Mahkamah ini menerimanya.

[13] Dalam hal ini, saya merujuk kepada kes ***Khalil Ong Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor*** [Kes Rayuan No. 10000-043-0074-2015] yang antara lain mengulas-

"[32] Berkaitan dengan saksi-saksi pula, kami dapati saksi-saksi mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status saksi-saksi ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya. Di dalam kes Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn MAIWP, kes no.14000-043-0042-2013, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa keterangan bayyinah oleh saksi-saksi yang mempunyai kepentingan dan tohmah adalah tidak mengikat Mahkamah untuk menerimanya. Justeru itu, setelah kami meneliti keseluruhan catatan bicara di dalam Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal menepati kuantiti dan kualiti pembuktian tersebut"

[14] Berkaitan persoalan bilangan dan kebolehterimaan saksi bayyinah yang dikemukakan oleh Perayu ini juga, dengan hormatnya saya merujuk kepada panduan telah diberikan dalam kes ***Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Lee Siew Bee*** [Kes No. 14000-043-0065-2014] yang menyatakan-

"Pernyataan Responden adalah bersifat dakwaan manakala keterangan saksinya adalah sebagai bayyinah. Walau bagaimanapun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh itu keterangan tersebut tidak mengikat Hakim untuk menerima keterangannya. Oleh kerana dakwaan Responden hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi"

[15] Saya juga bersetuju dengan dapatan Yang Arif Hakim Bicara dan hujahan Responden bahawa dokumen P1 dan D2 sudah memadai untuk membuktikan

Perayu telah menepati kriteria Orang Islam sebagaimana yang ditafsirkan oleh seksyen 2(1)(d) dan (f). Walaupun Perayu menyatakan catatan “Islam” dalam dokumen-dokumen tersebut adalah disebabkan kesilapan JPN, namun keterangan oleh SD iaitu Penolong Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara di Unit Pindaan Bahagian Kad Pengenalan mengesahkan ianya tepat dan telah diisi sendiri oleh Perayu. Saya tidak menemui apa-apa keterangan daripada Perayu yang berjaya menyangkal keterangan SD tersebut.

[16] Merujuk kepada dapatan-dapatan di atas, saya berpandangan bahawa Perayu gagal membuktikan dakwaannya. Oleh yang demikian status asal agama Perayu sebagaimana fakta zahir yang tercatat di dalam P1 dan D2 hendaklah dikekalkan. Hal ini bertepatan dengan kaedah fiqh-

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Sesuatunya perkara akan kekal sebagaimana asalnya”

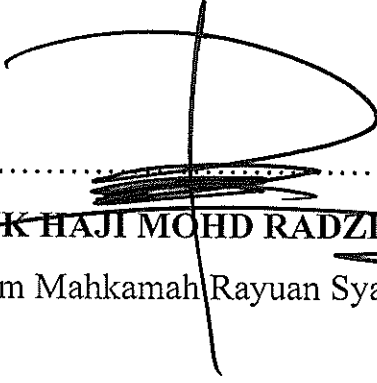
[17] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas saya menegaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara adalah tepat dan tiada sebarang kekhilafan yang memerlukan saya untuk campur tangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH saya meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, **MAKA** dengan ini saya memutuskan seperti berikut-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 18 September 2018 dalam kes No. 10200-043-043-0116-2016 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh-

- 
.....
3. ~~YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

